

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1340/2537

กรมชลประทาน
บริษัท ราม่าโยธา การ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 381

สัญญากำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 23,706.54 บาท สำหรับความล่าช้านับแต่วันกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงหมายความว่าผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าปรับเพราะเหตุส่งมอบงานล่าช้า นับแต่วันที่กำหนดทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริงกรณีหนึ่งกับสำหรับความล่าช้า นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จอีกกรณีหนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างมิได้เข้าทำงานตามที่ได้ทำสัญญาไว้เลย จึงไม่มีวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จหลังจากวันที่ครบกำหนดสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจเรียกเบี้ยปรับเป็นรายวันตามข้อสัญญาดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาจ้างเหมาให้จำเลยทำการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบและบ้านพักราชการ แต่หลังจากทำสัญญาแล้วจำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการก่อสร้าง โจทก์มีหนังสือเตือนให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญา แต่จำเลยเพิก

นาย โจทก์จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,041,727.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในจำนวนเงิน 1,010,160.08 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 796,801.22 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2529 โจทก์ทำสัญญาจ้างให้จำเลยทำการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระบบชลประทานในแปลงนาพร้อมอาคารประกอบและบ้านพักราชการในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 23,706,541.78 บาท โดยมีสัญญาระบุว่าหากจำเลยไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และโจทก์ยังมีได้บอกเลิกสัญญาจำเลยจะจ่ายค่าปรับให้แก่โจทก์วันละ 23,706.54 บาท สำหรับความล่าช้านับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จหรือวันที่โจทก์ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง จำเลยมิได้ทำงานแต่อย่างใด โจทก์มีหนังสือเตือนจำเลยหลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาและจ้างบริษัท ข.การช่าง จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีเพียงว่า โจทก์จะเรียกเบี้ยปรับจากจำเลยวันละ 23,706.54 บาท รวม 9 วัน เป็นเงิน 213,358.86 บาท ได้หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างข้อ 17 อันเป็นข้อที่โจทก์อาศัยเรียกเบี้ยปรับจากจำเลยนั้นมีข้อความว่าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 23,706.54 บาท สำหรับความล่าช้านับแต่วันกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่า การที่จำเลยต้องจ่ายค่าปรับตามสัญญาข้อนี้เป็นการจ่ายค่าปรับเพราะเหตุส่งมอบงานล่าช้า นับแต่วันที่กำหนดทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงกรณีหนึ่ง กับสำหรับความล่าช้า นับแต่วันที่โจทก์ขยายให้จนถึงวันที่จำเลยทำงานแล้วเสร็จอีกกรณีหนึ่ง คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยมิได้เข้าทำงานตามที่ได้ทำสัญญาไว้เลยกรณีจึงไม่อาจมีวันที่จำเลยทำงานแล้วเสร็จหลังจากวันครบกำหนดสัญญาได้ เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์จึงไม่อาจเรียกเบี้ยปรับเป็นรายวันตามฟ้องได้

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ